

1502098-72.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... dos fatos recebeu uma denúncia de tráfico em um local conhecido pela polícia militar como de mercancia de drogas. Ao entrar na via pública, avistaram o réu que tinha a descrição contida na denúncia de tráfico. Ao perceber a viatura o réu fugiu do local, sendo abordado por outro policial militar que estava na missão. No momento da captura o réu tinha uma sacola com drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

2ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502098-72.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502098-72.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249299/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 20221063 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2308/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2249299 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONCA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONCA. Alegou o autor que o réu no dia 13 de setembro de 2021, às 21h:30min, na Rua das Margaridas, nº 100, Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus-SP, consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 12 unidades de maconha, 5 unidades de haxixe, 19 unidades de cocaína e 40 unidades de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 100,00.

1.1.) Segundo se apurou, Policiais Militares receberam informações acerca da prática do crime de tráfico de drogas em via pública e, enquanto realizavam patrulhamento, identificaram dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

1.2.) Após perseguição, um dos indivíduos, posteriormente identificado como GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONÇA, foi detido. GUILHERME trazia consigo uma sacola contendo 12 unidades de maconha, 5 unidades de haxixe, 19 unidades de cocaína, 40 unidades de crack e R\$ 100,00 em notas trocadas. A forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), bem como a quantidade e variedade não deixam dúvidas quanto a sua destinação ao tráfico de drogas.

1.3.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.) Consta dos autos o inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante, composto pelo boletim de ocorrência laudo constatação o auto de exibição e apreensão os termos de depoimento e interrogatório (fls. 05/58

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 73/76, quando foi confirmado se tratar de maconha, haxixe, crack e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) A denúncia foi recebida, o réu foi notificado, apresentou defesa prévia, mas houve manutenção do recebimento da denúncia (fls. 64/65, 71, 85/87 e 92/94 respectivamente)

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas acusação e uma arrolada pela defesa (vide termos de audiência à fls. 148/152).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva, narrando que estava no local para comprar drogas, pois é usuário de maconha e cocaína. Assevera que os policiais ao chegarem, depararam-se com 03 pessoas, sendo um menor conhecido pelo tráfico, que empreendeu fuga, mas foi capturado. Negou sua fuga. Estava comprando drogas juntamente com uma outra "menina". Não informou essa "menina" como testemunha, pois correria risco de morte se assim o fizesse. Relatou que informou aos policiais que estava foragido. Aduz que os policiais pediram informação sobre o dono da "boca". Após, os policiais militares liberaram o adolescente e o algemaram.

5.) Em alegações por memoriais (fls. 148/152, pediu a condenação nos termos da denúncia, com aumento da pena pelos maus antecedentes e porque estava evadido do sistema penitenciário. Na segunda etapa, a pena agravada pela reincidência com base nos documentos às fls. 99/106 e 108/110).

5.1.) A defesa, por sua vez (fls. 156/158), pediu a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação o crime do art. 28 da Lei de Drogas, ou a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial, composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação, pelo auto de exibição e apreensão, pelos termos de depoimento e interrogatório (fls. 05/58); pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 73/76, quando foi confirmado se tratar de maconha, haxixe, crack e cocaína as substâncias

apreendidas; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é certa. Vejamos.

8.1.) Felipe, policial militar, relatou que na ocasião dos fatos recebeu uma denúncia de tráfico em um local conhecido pela polícia militar como de mercancia de drogas. Ao entrar na via pública, avistaram o réu que tinha a descrição contida na denúncia de tráfico. Ao perceber a viatura o réu fugiu do local, sendo abordado por outro policial militar que estava na missão. No momento da captura o réu tinha uma sacola com drogas, anotações de drogas e uma quantia de dinheiro. A princípio o réu informou que não estava traficando, mas posteriormente confessou a traficância e que estava evadido do sistema penitenciário. Informou que somente o réu foi abordado no local e os entorpecentes estavam na mão do réu. Daniel, policial militar, narrou, na mesma toada, o ocorrido

8.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

8.3.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

8.4.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância -

Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

8.5.) A testemunha de defesa Josinaldo narrou que não presenciou os fatos, mas que trabalhou com o réu no dia anterior ao que este foi preso, porém sequer tinha documento de identidade em mãos, não havendo sequer como prova, inclusive sobre quanto ao exercício de trabalho lícito.

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de drogas, era seu ônus comprovar que, se fosse o caso, as drogas seriam destinadas ao consumo próprio, tese não sustentada.

10.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu JOSINALDO FERREIRA DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero alta, pois a quantidade ultrapassa 40 porções, há 04 espécies de drogas, inclusive crack, de alto poder viciante e nocivo à saúde. Aumento, assim, em 06 meses a pena-base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena; mas também condenado pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas por fato anterior a este, porém com trânsito em julgado posterior. Assim, apesar de não haver multirreincidência, a pena deve ser aumentada na primeira etapa em 06 meses.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, o aumento da pena em face da personalidade do réu por conta de ser foragido da justiça está acompanhado de elementos suficientemente hábeis a permitir conclusão neste sentido, até porque cumpria pena por homicídios realizados para esconder roubos, condenação que atingiu o patamar de 15 anos de pena. Anoto que estar foragido e a hediondez dos crimes praticados não configuram bis in idem com os maus antecedentes e a reincidência,

pois o que se analisa é a vontade do preso de se ressocializar e a natureza dos crimes que foram cometidos. Assim, aumento a pena em 06 meses.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

12.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

13.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica do réu, aumento a pena em 1/6, para fixá-la em 08 anos 01 mês e 27 dias de reclusão e 816 dias-multa.

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

15.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 08 anos 01 mês e 27 dias de reclusão e 816 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

17.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

18.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA